

화물자동차 운송사업의 허가취소 등의 기준 (제5조제1항 관련)

위 반 행 위	근 거 법 조 문	처 분 내 용
1. 부정한 방법으로 법 제3조제1항에 따른 허가를 받은 경우	법 제19조제1항제1호	○ 허가취소
1의2. 허가를 받은 후 6개월간의 운송실적이 국토교통부령으로 정하는 기준에 미달한 경우	법 제19조 제1항제1호의2	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
2. 부정한 방법으로 법 제3조제3항에 따른 변경허가를 받거나, 변경허가를 받지 않고 허가사항을 변경한 경우	법 제19조제1항제2호	○ 1차: 위반차량 운행정지(60일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치 ○ 3차: 허가취소
3. 법 제3조제5항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제19조제1항제3호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
4. 법 제3조제7항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제19조제1항제4호	○ 1차: 사업 전부정지(20일) ○ 2차: 사업 전부정지(40일) ○ 3차: 허가취소
4의2. 화물자동차 소유 대수가 2대 이상인 운송사업자가 법 제3조제8항에 따른 영업소 설치 허가를 받지 않고 주사무소 외의 장소에서 상주하여 영업한 경우	법 제19조제1항제4호의2	○ 사업 일부정지(30일)
5. 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우에 3개월 이내에 그 임원을 개임(改任)한 경우는 제외한다.	법 제19조제1항제5호	○ 허가취소
6. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제19조제1항제6호	○ 위반차량 운행정지(30일)
7. 법 제11조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제19조제1항제7호	
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우		○ 위반차량 운행정지(10일)
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우		○ 사업 일부정지(10일)
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우		○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차 이상: 위반차량 운행정지(30일)
라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여		○ 1차: 사업 일부정지(20일) ○ 2차: 사업 일부정지(50일)

「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 금품을 주고 받은 경우

마. 법 제11조제6항을 위반하여 화물운송의 대가로 받은 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우

바. 법 제11조제7항을 위반하여 택시요금미터기의 장착 등 국토교통부령으로 정하는 택시 유사표시행위를 한 경우

사. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우

아. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우

자. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제11조제10항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물운송을 주선받은 경우

차. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우

카. 법 제11조제12항을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우

타. 법 제11조제13항을 위반하여 법 제16조제1항에 따라 화물자동차 운송사업을 양도·양수하면서 양도·양수에 소요되는 비용을 위·수탁차주에게 부담시킨 경우

파. 법 제11조제14항을 위반하여 위·수탁차주가 현물출자한 차량을 위·수탁차주의 동의 없이 타인에게 매도하거나 저당권을 설정한 경우

1) 타인에게 매도한 경우

- 3차: 허가취소
- 1차: 사업 일부정지(20일)
- 2차: 사업 일부정지(50일)
- 3차: 허가취소
- 1차: 위반차량 운행정지(60일)
- 2차: 위반차량 감차조치
- 사업 일부정지(10일)
- 사업 일부정지(10일)
- 1차: 사업 전부정지(10일)
- 2차: 사업 전부정지(20일)
- 3차: 허가취소
- 사업 일부정지(10일)
- 1차: 사업 일부정지(5일)
- 2차: 사업 일부정지(10일)
- 1차: 사업 일부정지(30일)
- 2차: 사업 일부정지(60일)
- 3차: 허가취소
- 1차: 사업 일부정지(30일)

2) 저당권을 설정한 경우(다만, 보험료 납부, 차량 할부금 상환 등 위·수탁차주가 이행해야 하는 차량관리 의무의 해태로 인하여 운송사업자의 채무가 발생한 경우로서 위·수탁차주에게 저당권을 설정한다는 사실을 사전에 통지하고 그 채무액을 넘지 않는 범위에서 저당권을 설정하는 경우는 제외한다)

하. 법 제11조제15항을 위반하여 법 제40조제3항에 따른 위·수탁계약으로 차량을 현물출자 받았음에도 위·수탁차주를 「자동차관리법」에 따른 자동차등록원부에 현물출자자로 기재하지 않은 경우

거. 법 제11조제16항을 위반하여 위·수탁차주가 다른 운송사업자와 동시에 1년 이상의 운송계약을 체결하는 것을 제한하거나 이를 이유로 불이익을 준 경우

너. 법 제11조제17항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위하여 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우

더. 법 제11조의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경우

1) 화물자동차 1대의 해당 월간 위반 건수가 8건 이상이 되는 경우

2) 화물자동차 1대의 해당 연도 위반 건수가 50건 이상이 되는 경우

3) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 60 이상이 되는 경우

$$\left(\frac{\text{위반 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$$

4) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 100 이상이 되는 경우

○ 2차: 사업 일부정지(60일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(30일)

○ 3차: 사업 일부정지(60일)

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(30일)

○ 3차: 사업 일부정지(60일)

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(30일)

○ 3차: 사업 일부정지(60일)

○ 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지

○ 위반차량 감차 조치

○ 위반차량 감차 조치

○ 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만이면 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치

○ 허가취소

$\left(\frac{\text{위반 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$		
7의2. 법 제11조의2에 따른 직접운송 의무 등을 위반한 경우	법 제19조제1항제7호의2	☐ 1차: 사업 전부정지(30일) ☐ 2차: 사업 전부정지(60일) ☐ 3차: 허가취소
7의3. 법 제11조의3에 따른 위탁화물의 관리책임을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제7호의3	☐ 1차: 사업 일부정지(10일) ☐ 2차: 사업 일부정지(20일) ☐ 3차: 사업 일부정지(30일)
7의4. 1대의 화물자동차를 본인이 직접 운전하는 운송사업자, 운송사업자가 채용한 운수종사자 또는 위·수탁차주가 법 제12조제1항제5호를 위반하여 법 제70조에 따른 과태료처분을 1년 동안 3회 이상 받은 경우	법 제19조 제1항제7호의4	☐ 허가취소
8. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호	☐ 1차: 사업 전부정지(30일) ☐ 2차: 사업 전부정지(60일) ☐ 3차: 허가취소
9. 정당한 사유 없이 법 제13조제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호	☐ 1차: 위반차량 운행정지(60일) ☐ 2차: 위반차량 감차 조치
10. 정당한 사유 없이 법 제14조에 따른 업무개시 명령을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제9호	☐ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ☐ 2차: 허가취소
11. 법 제19조에 따른 사업정지처분 또는 감차 조치 명령을 위반한 경우	법 제19조제1항제10호	☐ 허가취소
12. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우가. 중대한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우	법 제19조제1항제11호	☐ 감차 조치(2대) ☐ 감차 조치(1대) ☐ 위반차량 운행정지(60일) ☐ 위반차량 운행정지(30일)
1) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 사망한 경우		
☐ 10명 이상		
☐ 5명 이상 9명 이하		
☐ 3명 이상 4명 이하		
☐ 2명 이하		
2) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 중상을 입은 경우		
☐ 10명 이상		☐ 감차 조치(1대)
☐ 5명 이상 9명 이하		☐ 위반차량 운행정지(30일)

○ 3명 이상 4명 이하 ○ 2명 이하 나. 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우 1) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 2) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 6에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 3) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 8에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 4) 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 발생한 교통사고가 다음에 이르게 된 경우 ○ 2건 발생 시 ○ 3건 이상 발생 시		○ 위반차량 운행정지(15일) ○ 위반차량 운행정지(5일) ○ 사업 일부정지(75일) ○ 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치 ○ 허가취소
13. 법 제44조의2제1항에 따라 보조금의 지급이 정지된 자가 그 날부터 5년 이내에 다시 법 제44조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우	법 제19조 제1항제12호	○ 위반차량 운행정지(30일) ○ 위반차량 감차 조치 ○ 위반차량감차
14. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제19조제1항제12호의2	○ 1차: 사업 일부정지(10일) ○ 2차: 사업 일부정지(20일) ○ 3차: 사업 일부정지(30일)
15. 법 제47조의2제2항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제19조제1항제12호의3	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 사업 전부정지(60일) ○ 3차: 허가취소
16. 화물자동차 교통사고와 관련하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보험	법 제19조제1항제13호	○ 허가취소

금을 청구하여 금고 이상의 형을 선고 받고 그 형이 확정된 경우		
--	--	--

※ 비고

1. 교통사고를 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 사망사고: 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 30일 이내에 사람이 사망한 사고

나. 중상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 3주 이상의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

다. 경상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수를 산정하는 경우에는 경상사고는 0.3건으로, 중상사고는 0.7건으로, 사망사고는 1건으로 처리한다.

3. 차량 소유 대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다.

가. 교통사고지수=

$$\left(\frac{\text{변경 전 교통사고 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 교통사고 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

나. 위반지수= $\left(\frac{\text{변경 전 위반 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 위반 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$

4. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 행정처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에 적용한다. 다만, 제7호의2 및 제15호에 따른 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 행정처분을 한 날부터 5년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에 적용한다.

5. 위반행위의 횟수에 따른 가중처분 규정이 없는 경우로서 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 차량 운행정지의 처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 않다.

6. 위반차량 감차 조치를 하려는 경우에 운송사업자가 소유한 화물자동차의 대수가 1대인 경우에는 허가취소를 한다.

7. 위 표 제12호가목에 따라 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차 조치를 하려는 경우에는 해당 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다.

8. 위 표 제12호나목에 따라 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하려면 같은 호 가목에 따라 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.

9. 1건의 중대한 교통사고로 여러 개의 위반행위에 해당하게 된 경우에는 이를 합산하여 처분한다.

10. 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.